

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1503/2530

นายสิริพงษ์ ณ กลาง

โจทก์

พันตำรวจโทอดุล พิชาดุลย์ กับพวก

จำเลย

นางสุมาลี มหาคุณ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ถึงแก่กรรมและผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปแล้วตามคำร้องฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2530 แต่เนื่องจากคดีนี้มีการตกลงกันได้แล้ว จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไปขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 4 แกลงไม่คัดค้าน (อันดับ 189)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148,149,157,172,173,174,181,83,84 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149,83 ส่วนคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไม่มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 4 ไว้พิจารณาโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นประทับฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ไว้พิจารณา และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 157 จำคุก 2 ปี พยานจำเลยที่นำสืบมาแล้วเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง สมควรลดโทษให้จำเลยคนละหนึ่งในสี่คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 4 ปี 6 เดือนจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 179)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตาย พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 183,184)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ